

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

1. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

2. RESPONSABLE: Gerente General: Dra. Lorena Llerena Cepeda.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Constitución e integración de capital.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato (CEMHTA) fue creada a través de Escritura Pública el día 23 de Enero de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del mismo año, con el N° 77, conjuntamente con la Resolución N° 8193 de la Superintendencia de Compañías.

El objeto principal de la Compañía es la explotación de la industria turística a través de la ejecución de actividades turísticas, tales como alojamientos hoteleros, servicio de alimentos y bebidas, catering, entre otros; también podrá arrendar bienes inmuebles y mobiliarios destinados a actividades y servicios turísticos, realizar actos relativos a bienes raíces y participar en procesos de licitación o de concursos públicos de oferta, sea de manera individual o conjuntamente con otras personas naturales o jurídicas.

El capital está integrado por: 69,39% Ministerio de Turismo, 22,72% GAD Municipalidad de Ambato, y 7.89% perteneciente a siete accionistas del Sector Privado.

El 29 de diciembre de 2010 se inscribió en el registro Mercantil la escritura de reforma integral de los Estatutos de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, en la que se aumenta el capital autorizado a \$ 5'435.600,00.

Se han realizado seis aumentos de capital, el último está inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de noviembre de 2011, quedando el capital suscrito a la fecha en 2'970.023,00.

El 15 de julio de 2016, en la Notaria Octava del Cantón Ambato, se firma una Escritura Aclaratoria entre el GAD Municipalidad de Ambato y la CEMHTA cuyo objeto fue la determinación de la superficie y linderos del bien inmueble de propiedad de la compañía.

3.2 Base Legal.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, se enmarca en el siguiente cuerpo normativo:

- Ley de Compañías y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario, Código Tributario y su Reglamento de Aplicación.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
- Código de Trabajo y disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; y,
- Resoluciones de Junta de Accionistas y Directorio.

Marco legal obligatorio observado y cumplido por los órganos sociales, administrativos y la Gerencia General de la Compañía Hotelera.

3.3. Estructura Administrativa.

De acuerdo a la Ley de Compañías y a la Reforma Integral Estatutaria de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato vigente, el Gobierno y Organismo Supremo de la Compañía es la Junta General de Accionistas, integrada por todos los accionistas.

La Administración de la compañía está a cargo del Directorio, el Presidente y el Gerente General, elegidos por la Junta General de Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2022, los señores directores en funciones desde el 29 de septiembre de 2021, son:

Accionistas	Director Principal	Director Suplente
Ministerio de Turismo	Señor o señora Delegado (a) Zonal 6 del Ministerio de Turismo en funciones.	Servidor Pública 7, especialista de Mercado en Inversiones de la Dirección Zonal 6, oficina técnica de Chimborazo o a quien haga sus funciones.
GAD Municipalidad de Ambato	Concejal: Sandra Caiza	Concejal: Ing. María de los Angeles Llerena
Accionistas Privados	Sr. Marcelo Naranjo	Sr. Bolívar Pacheco
	Sra. Mónica Paredes	Sra. Lorena Tamayo

El presidente de la Compañía es el Sr. alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, elegido con fecha 23 de mayo de 2019. De acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Reforma Integral Estatutaria, el presidente de la compañía, también es el presidente del Directorio. *“En caso que uno de los accionistas sea el Municipio de Ambato, la presidencia será ejercida por un representante de esta persona jurídica”*. Dura 2 años en funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

En la Gerencia General, Dra. Lorena Llerena Cepeda, elegida con fecha 30 de abril de 2009 y prorrogada en funciones de acuerdo a Resolución de Junta General de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2011. De acuerdo al artículo 28 de la Reforma Integral Estatutaria, el Gerente General será nombrado para un periodo de 2 años. Puede o no ser accionista de la compañía y podrá ser reelegido indefinidamente. Actuará hasta ser legalmente reemplazado.

La Compañía no cuenta con empleados en relación de dependencia.

3.4 Fuente de ingresos

En el año 2022, los ingresos netos obtenidos suman \$ 142.003,00 provenientes principalmente del arrendamiento del Hotel a la compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. (COMISERSA), de conformidad al contrato modificatorio de arriendo, aprobado en Junta de Accionistas el 10 de mayo de 2021.

En los grupos: "Otros Ingresos e Ingresos no operacionales", se encuentran: Intereses ganados en las inversiones y multa a la contratista. En detalle, los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
Arriendo Hotel (Comisera)	\$ 126.020,62
Arriendo Garage	\$ 44,64
Intereses ganados en inversiones	\$ 13,737,90
Otros Ingresos	\$ 2.199,84
Total Ingresos	\$ 142.003,00

Desde el inicio de la actividad económica del Hotel Ambato en el año 1983, la Junta de Accionistas escogió como modelo de gestión el "Arrendamiento". De acuerdo al último contrato modificatorio de arriendo para el año 2022 el canon fue de \$11.054,44 más IVA. En el año 2022 hubo el paro de los indígenas, lo cual ocasionó una rebaja del canon de arrendamiento de \$ 6.632,66 de conformidad a lo dispuesto en el contrato modificatorio mencionado anteriormente.

4. OBJETIVO DEL INFORME:

- 4.1. Cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías.
- 4.2. Mantener informado de los señores Accionistas sobre el manejo de sus inversiones.

5. CONTENIDO DEL INFORME:

- a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2022.
- b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.
- c) Información de hechos extraordinarios durante el año 2022.
- d) Situación Financiera de la Compañía.
- e) Propuesta sobre el destino de los resultados.
- f) Recomendaciones de la Gerencia General a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2023.

a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2022.

En el año 2022 se cumplió con la contratación de la señora Comisaria Revisor de la Compañía y Auditoría Externa con la aprobación de la Junta de Accionistas.

La junta de accionistas realizada el 22 de noviembre de 2021 autorizó a la Gerente General ejecutar el proyecto REMODELACIONES EN EL HOTEL AMBATO, proceso que fue subido al portal de compras públicas el 26 de noviembre de 2021 con el número COTO-CEMHTA-001-2021.

El 21 de diciembre de 2021, la Junta de Accionistas ratificó la recomendación de la Comisión Técnica respecto a la contratación de la Arq. Patricia Buenaño para la ejecución de la obra "Remodelaciones en el Hotel Ambato" por un monto de \$ 665.329,99 más IVA, autorizando a la Gerente General a firmar el contrato. La obra se inició el 14 de enero de 2022 con la entrega del 50% de anticipo.

La misma Junta de Accionistas, designó al Ing. Pedro Sánchez como fiscalizador de obra y a la Sra. Mónica Buitrón como administradora del contrato.

El 7 de marzo de 2022, la señora Mónica Buitrón renunció a su designación de administradora del contrato de obra, siendo reemplazada por el Ing. Luis Guevara, quien permaneció en funciones hasta el 31 de marzo del mismo año.

Con fecha 1 de abril se contrató al Ing. Marco Martínez como Administrador del contrato de obra, permaneciendo en funciones y quien es responsable hasta la firma del acta de entrega recepción definitiva.

El Directorio reunido el 16 de junio de 2022, autorizó la firma del contrato complementario con la Arq. Patricia Buenaño por un valor de \$ 45.809,05 más IVA, con el objeto de dar funcionalidad a las remodelaciones que se ejecutaban.

El mismo Directorio, aprobó la terminación de mutuo acuerdo del contrato con el Ing. Pedro Sánchez y se designó al Ing. Albero Escobar para que fiscalice la obra desde el 1 de julio de 2022 hasta su terminación, siendo de igual forma responsable hasta la firma del acta recepción definitiva.

La obra fue entregada por parte de la Arq. Patricia Buenaño el 25 de octubre de 2022. Los contratos adicionales se terminaron en febrero de 2023.

El acta entrega recepción provisional de la obra "Remodelaciones en el Hotel Ambato" se firmó el 3 de marzo de 2023. Desde esa fecha, se contará 6 meses como período de prueba, para descartar vicios ocultos en la construcción. Por lo que, con fecha 3 de septiembre se podría firmar el Acta Entrega Recepción Definitiva.

Para darle funcionalidad a las remodelaciones que se ejecutaban, se realizaron contratos adicionales con varios contratistas por un valor de \$82.475,71 de acuerdo al informe presentado por el Ing. Marco Martínez, administrador del contrato, el mismo que se adjunta a este documento.

Para dejar el Hotel Ambato, completamente remodelado y funcional se ha invertido:

INFRAESTRUCTURA	
Consultorías, Fiscalización y Administración de contrato	\$ 126.787,21
Contratos con Arq. Patricia Buenaño	\$ 703.881,67
Contrato Ing. Yauli, canalización eléctrica	\$ 3.500,44
Varios contratos para dar funcionalidad	\$ 82.475,71
Total Infraestructura	\$ 916.645,03
MOBILIARIO	
Colchones, somier, muebles, cortinas y otros equipos	\$ 28.098,06
Total Remodelaciones	\$ 944.743,09

La Norma Internacional de Información NIC 16 "Propiedad, Planta y Equipo", en el párrafo 10 y 19 literal d) enuncia el tratamiento de los costos para establecer del valor razonable de los activos fijos, Para ello, la empresa reconocerá los valores en los que ha incurrido inicialmente para la construcción y su administración, por lo tanto, el valor desembolsado hasta el 2022 fue de \$894.836,07 y de \$ 21.808,96 en lo que va del ejercicio económico de 2023, dando un total de \$ 916.645,03

Adicional, se compró mobiliario, como colchones, somies, muebles para las nuevas suits y mini salón ejecutivo y otros bienes y equipos por un valor de \$13.702,37 hasta diciembre de 2022. En el año 2023, la inversión en mobiliario fue de \$ 14.395,69 dando un total de \$28.098,06

El total de lo invertido suma \$944.743,09 valor que será entregado al arrendatario COMISERSA en la misma fecha de la firma del Acta entrega- recepción definitiva, esto es en el mes de septiembre, lo que habilita el cálculo del nuevo canon de arrendamiento.

La cláusula Segunda literal b del contrato modificatorio de arriendo, estable que, cuando la Compañía Hotelera realice mejoras en la infraestructura o compra de mobiliario, se incrementará el canon de arrendamiento en la doceava parte del 10% de lo invertido. Por lo que el incremento en el canon de arrendamiento de \$ 7.872,86 aproximadamente.

b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.

En el año 2022, se ha convocado a una Junta de Accionistas y cuatro Directorios, emitiendo resoluciones determinantes para el funcionamiento de la compañía y autorizando a la gerencia general lo correspondiente en cada caso. La Junta de Accionistas y Directorios se han realizado en las siguientes fechas, en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía:

Juntas de Accionistas

19 de diciembre de 2022

Resumen de las Convocatorias

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2021. 2. Conocimiento y resolución sobre el informe Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2021; 3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2021; 4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2021; 5. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2021; 6. Conocimiento y resolución del presupuesto 2022. 7.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2021 y determinación del estipendio.

Directorios

31 de enero de 2022

Resumen de las Convocatorias

1.- Conocimiento y resolución del Informe IGG-001-2022.

07 de febrero de 2022

1.- Conocimiento y aprobación del contrato complementario en el proceso "REMODELACIONES EN EL HOTEL AMBATO".

21 de marzo de 2022	1.- Conocer los informes del administrador del contrato "Remodelaciones en el Hotel Ambato". 2.- Conocer la pertinencia del cambio de administrador con contrato. 3.- Puntos varios.
16 de junio de 2022	1.- Conocimiento y resolución del contrato complementario en el proceso: COTO-CEMHTA-001-2021. 2.- Conocimiento y resolución del informe de administrador del contrato de fiscalización #2.

En resumen, la Junta de Accionistas en el año 2022 aprobó los Informes de: Comisario Revisor y Gerencia General, así como también los Estados Financieros del 2021; y, la absorción de la pérdida del ejercicio 2021 con Reserva Facultativa. También autorizó a la Gerente General la contratación de Comisario Revisor y Auditoría Externa para el año 2022. Aprobó el presupuesto del ejercicio económico 2022.

El Directorio aprobó la firma del contrato complementario por un valor de \$ 45.809,05 más IVA y autorizó la firma del acta de terminación de mutuo acuerdo con el Ing. Pedro Sánchez. El borrador del acta fue enviada al Ing. para su firma, lo cual, sigue pendiente para finiquitar con este contrato, por cuanto, la liquidación enviada por parte de la administración de la compañía era el mismo valor del anticipo entregado, esto es, \$9.750,00; en tanto que el Ing. Pedro Sánchez pretendía un cobro de \$ 25.071,43, lo cual no era lo correcto, de acuerdo al contrato firmado.

c) Información de hechos extraordinarios durante el año 2022.

1. Paro de los Indígenas en junio de 2022.

El movimiento indígena para demostrar su desacuerdo con las políticas del gobierno del Presidente Lasso, inició un paro nacional el 13 de junio y que tuvo una duración de 17 días. La paralización en las carreteras y desmanes en calles de la ciudad, imposibilitó el normal funcionamiento del Hotel del Ambato. Esta situación se considerada como Fuerza Mayor o Caso Fortuito

El contrato modificatorio de arrendamiento, contempla que, al comprobarse una situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, se deberá disminuir el valor del canon de arrendamiento en el número de días que permanezca dicha situación.

En cumplimiento de lo descrito, el canon de arrendamiento del mes de junio fue afectado en \$ 6.632,66.

d) Situación Financiera de la Compañía

A continuación, se presenta la situación financiera de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2022.

C.E.M. HOTELERA Y TURÍSTICA AMBATO
BALANCE DE SITUACIÓN FINAL
Al 31 de Diciembre de 2022

RUBRO	VALOR	%	RUBRO	VALOR	%
ACTIVO			PASIVO		
Corriente	227.638,14	5,10	Corriente	18.800,67	0,42
No corriente	4.237.179,94	94,90	No corriente	140.727,58	3,15
			PATRIMONIO		
			Capital Social	2.970.023,00	66,52
			Reservas	1.342.889,85	30,08
			Resultados	(7.633,02)	(0,17)
TOTAL ACTIVO	4.464.818,08	100,00	TOTAL PAS+PAT	4.464.808,08	100,00

Los activos de la empresa han disminuido en \$3.275,83 respecto del año 2021. En el Activo Corriente se encuentran \$227.638,14, de los cuales: \$59.164,19 corresponde al valor de efectivo y sus equivalentes; \$137.252,95 a cuentas por cobrar al arrendatario, crédito tributario del IVA y anticipo a proveedores; y, \$31.221,00 son de anticipos de Retenciones en la Fuente, Retenciones de IVA y Fiscalización de la Obra.

En el Activo No Corriente, el valor de \$4'237.179,94 corresponde a Propiedad, Planta y Equipo. Se incluye en este grupo, la cuenta contable Construcciones en curso por un valor de \$ 908.538,44 proveniente de pagos a los contratistas por las Remodelaciones en el Hotel Ambato", valor que en el año 2023, será incorporado al activo fijo.

En el Pasivo Corriente el valor de \$ 18.800,67 incluye los valores por retenciones de IVA, retenciones de Fuente y pagos al Municipio y Superintendencia de Compañías, que serán cancelados en enero del 2023.

El valor de \$140.727,58 de Impuestos Diferidos, corresponden a las diferencias temporarias imponibles, este impuesto se ha medido empleando las tasas fiscales vigentes en nuestra legislación ecuatoriana, el mismo que ha sufrido una disminución en \$ 13.451,50 en relación con el año anterior y que influye en el resultado del ejercicio económico 2022.

El capital pagado representa a 2'970.023 acciones de valor nominal de \$1,00. Las Reservas Legal y Facultativa se disminuyeron en \$ 56.251,03 por efectos de la aplicación de la Ley de Compañías, en lo referente a la absorción de pérdidas, lo cual fue ratificado por la Junta de Accionistas.

En el año 2022, se obtuvo pérdida contable de \$12.167,93, por la rebaja del canon de arrendamiento provocado por el paro de indígenas en el mes de junio de 2022. A esta pérdida contable se debe sumar los ingresos por Pasivos Diferidos por un valor de \$13.451,50, con lo cual se obtiene utilidad de \$ 1.283,57. En cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno,

se deberá calcular el impuesto a la renta causado que para este año es de \$ 8.916,59, quedando una pérdida contable de \$ 7.633,02.

Esta pérdida de 7.633,02 será absorbida por Reserva Facultativa en cumplimiento de la disposición legal vigente.

En relación a la ejecución del presupuesto: Los ingresos obtenidos efectivamente en el ejercicio económico 2022, ascienden a \$142.003,00, que representa el 98,85% de lo estimado en el año y se resumen en:

Arriendos a Comisera, y garaje posterior	\$ 126.065,26
Intereses ganados en pólizas de inversión y Cta. Cte.	\$ 13.737,90
Multas a contratista	\$ 2.199,84
Total de ingresos	\$ 142.003,00

El total de los egresos suman \$154.170,93 de los cuales \$94.566,79 corresponde a depreciaciones, representando el 61,34% del total de los egresos, sin representar disminución de liquidez de la empresa, por cuanto es solo contable este gasto.

e) Propuesta sobre el destino de los Resultados

En atención a que los resultados son negativos, los accionistas deberán resolver dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art 183.3 de la Ley de Compañías reformado, es decir, aprobar la absorción con Reserva Facultativa, que actualmente mantiene un saldo de \$ 393.410,28

f) Recomendaciones a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2022.

— Aprobar lo actuado por la Gerencia General porque ha precautelado los intereses de la compañía y de los accionistas, respetando la normativa legal vigente.

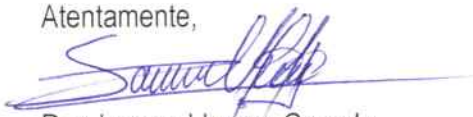
- Aprobar el asiento contable de absorción de la pérdida contable de \$ 7.633,02 con la cuenta Reserva Facultativa, con el objeto de dejar saneado el Patrimonio.

Para finalizar, agradezco a todos los señores accionistas y miembros del directorio, que han facilitado la administración de la compañía y por la confianza depositada en mi persona.

Igualmente, agradezco por su colaboración en esta administración a la señora Mónica Buitrón, secretaria de la compañía; Dra. Marisol Miranda, contadora; ingenieros Marco Martínez y Alberto Escobar, quienes han dado su aporte y profesionalismo en el cumplimiento de lo propuesto en el año 2022.

Con respecto y consideración.

Atentamente,



Dra. Lorena Llerena Cepeda

GERENTE GENERAL.

I.II.31-03-2023